

Verjährungseinrede gegen alte Forderung

Alte, verjährte Forderungen wirksam zurückweisen — Beispiel

Betroffene Person	Claudia Meier, 8953 Dietikon
Kanton	Zürich
Gläubiger	Fitnessstudio PowerGym (durch Inkassobüro vertreten)
Sachverhalt	Angebliche Abo-Restschuld aus dem Jahr 2019, seither keine Zahlung, keine Mahnung, keine Betreibung

Frau Meier erhält plötzlich, sieben Jahre nach angeblicher Fälligkeit, eine Zahlungsaufforderung für ein längst gekündigtes Abo.

Rechtliche Einordnung

Vertragliche Forderungen unterliegen einer Verjährungsfrist, die ohne unterbrechende Handlung (Mahnung mit Anerkennung, Betreibung) nach einer bestimmten Zeit abläuft (Prüfhinweis, allgemeine Frist im OR verifizieren). Sieben Jahre ohne jegliche dokumentierte Unterbrechung sprechen stark für Verjährung.

Entwurf: Verjährungseinrede

Inkassobüro [...]

Betreff: Ihre Forderung vom [Datum] — Einrede der Verjährung

Sehr geehrte Damen und Herren

Die geltend gemachte Forderung stammt aus dem Jahr 2019. Seither ist mir keine Mahnung oder Betreibung zugestellt worden. Ich erhebe hiermit ausdrücklich die Einrede der Verjährung und werde keine Zahlung leisten.

Freundliche Grüsse, Claudia Meier

Praktische Hinweise

- Verjährungseinrede muss aktiv erhoben werden — sie tritt nicht automatisch ein.
- Keine Teilzahlung leisten, da dies als Anerkennung gelten und die Verjährung neu starten könnte.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).